

Modulo 6 - L'Accesso Abusivo a un sistema informatico

Unità Didattica 1 – L'incriminazione dell'accesso abusivo

Lezione 1 - L'incriminazione dell'accesso abusivo: esigenze di tutela e fondamento normativo

La rivoluzione informatica ha reso i **sistemi informatici** non solo strumenti tecnici, ma **luoghi digitali in cui si svolgono funzioni vitali** per la società, le imprese e le istituzioni. Questi sistemi custodiscono dati strategici: **commerciali, industriali, sanitari, bancari, militari**. Ne consegue l'esigenza di **tutelare penalmente l'integrità e la riservatezza dei dati contenuti**.

Due fenomeni in particolare hanno spinto il legislatore a intervenire:

- **Lo spionaggio informatico**: sottrazione di segreti industriali, commerciali o militari.
 - **L'intrusione abusiva da parte di hacker**: accesso non autorizzato a sistemi protetti.
-

Le carenze della tutela penale tradizionale

a) Vulnerabilità intrinseca dei dati

A differenza degli oggetti fisici, **i dati sono immateriali**, duplicabili, trasmissibili a distanza. Ciò rende **inefficaci molti strumenti di difesa fisici e giuridici** tradizionali.

b) Inadeguatezza dei reati classici

⚠ **Reati contro il patrimonio** → es. furto (art. 624 c.p.)

“Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto, è punito con la reclusione...”

✗ Ma i **dati non sono “cose mobili”**: non vengono sottratti, ma **copiati**.

□ **Cass. 13 novembre 2003:**

Copiare file da un supporto informatico non è furto, perché il proprietario **non perde il possesso dei dati.**

⚖️ **Reati contro i segreti (es. segreto d'ufficio o industriale)**

✗ Queste norme tutelano **solo determinati contenuti riservati**, e solo in **ambiti specifici**.
Non coprono adeguatamente l'**intrusione come tale** o l'**acquisizione generalizzata di dati non segreti**.

Soluzioni proposte (e adottate)

a) La via tedesca – § 202a c.p. tedesco

“Chi, senza essere autorizzato, si procura dati non a lui destinati, protetti contro l'accesso di persone non legittimate, è punito con pena detentiva.”

□ È un reato autonomo di **spionaggio informatico**: punisce la **mera acquisizione di dati**, anche **senza alterazioni o danni**.

b) La via italiana – Legge n. 547/1993

Il legislatore italiano sceglie una strada **differente ma efficace**:

Introduce due nuove fattispecie autonome, **inserendole tra i reati contro l'inviolabilità del domicilio**:

1. **Art. 615-ter c.p.** → *Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico*
2. **Art. 615-quater c.p.** → *Diffusione di codici di accesso*

□ È un'analogia concettuale: così come entrare in casa altrui senza permesso è reato, **entrare in un “domicilio digitale” protetto lo è altrettanto**.

Il cuore del problema: cosa intendiamo per “accesso abusivo”?

È considerato penalmente rilevante **qualsiasi ingresso non autorizzato** in un sistema informatico protetto, anche **senza manomissioni o danneggiamenti**.

La ratio è duplice:

- **Tutela preventiva della riservatezza:** il reato si consuma **anche solo con l'ingresso**, a prescindere dall'uso o manipolazione dei dati.
- **Tutela dell'integrità del sistema informativo:** il sistema protetto ha un **valore giuridico autonomo**, non solo come contenitore.

i tre snodi logici della lezione

Fattispecie tradizionale	Problema	Soluzione normativa	
Furto (art. 624 c.p.)	I dati non sono "cose", né si sottraggono	Inadeguato → non punisce la copia	
Violazione di segreti	Troppo settoriale	Non tutela l'intrusione in sé	
Nessuna norma applicabile	Intrusione in sistemi protetti	► Accesso abusivo (615-ter c.p.)	

Conclusione: nascita di un reato moderno e sistemico

Il reato di accesso abusivo nasce per **coprire una lacuna** nel sistema penale classico. Punisce non la lesione di un bene tangibile, ma **l'irruzione non autorizzata nella sfera digitale altrui**.

- In un mondo dove il "domicilio" non è più solo fisico, ma anche **digitale**, il diritto penale si espande per proteggere la **riservatezza informatica** come bene primario.

Unità Didattica 1 – L’incriminazione dell’accesso abusivo

Lezione 2 - Il reato di accesso abusivo (art. 615-ter c.p.): struttura, beni tutelati e aggravanti

□ Art. 615-ter c.p.

“Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a 3 anni.”

Il reato è strutturato su **due condotte autonome**:

- **Introduzione abusiva**: accesso iniziale non autorizzato.
- **Permanenza abusiva**: permanenza indebita dopo accesso lecito o casuale.

► Reato formalmente **alternativo**: si consuma con una delle due condotte.

Oggetto della tutela: quale bene giuridico?

Secondo le teorie dominanti, il reato mira a tutelare:

Bene giuridico	Descrizione
Domicilio informatico	Lo spazio digitale personale, assimilabile al domicilio fisico (art. 14 Cost.)
Integrità dei dati e sistemi	Il corretto funzionamento del sistema, la sua struttura e la stabilità operativa
Riservatezza dei dati	Il contenuto informativo contenuto nel sistema, specie se sensibile o personale

- **È un reato “di pericolo”**, che si consuma anche senza danno effettivo. Basta il semplice accesso abusivo in un sistema protetto da misure di sicurezza.
-

Quando è rilevante penalmente un accesso?

Il sistema deve essere:

- **Informatico o telematico**
 - **Protetto da misure di sicurezza**, anche **minime** (es. password, blocchi logici, autenticazione hardware)
- ☐ **Non sono richieste misure fisiche** (serrature, locali blindati).
-

Le due condotte tipiche

a) Accesso abusivo

- L'autore **non è legittimato a entrare** nel sistema.
- Può avvenire:
 - **In locale** (fisicamente sul terminale)
 - **Da remoto** (attraverso la rete)
- Non richiede la visualizzazione o sottrazione dei dati.

b) Permanenza abusiva

- L'autore **accede inizialmente in modo lecito o casuale**, ma **resta** nel sistema **contro la volontà (anche tacita)** del titolare.
 - Tipico per: Tecnici, Amministratori, Addetti con accesso inizialmente consentito
-

Le aggravanti previste

☐ **Comma 2, n. 1 – Abuso della qualità di operatore del sistema**

“Se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da 1 a 5 anni.”

☐ L'aggravante colpisce **chi sfrutta una posizione di legittimo accesso tecnico** (es. sistemista) per compiere l'intrusione o permanere oltre i limiti autorizzati.

- L'operatore **non è autorizzato a conoscere o manipolare contenuti riservati**.
-

□ **Comma 2, n. 3 – Danno a sistema o dati**

Se l'accesso provoca:

- **Danneggiamento del sistema**
- **Distruzione/interruzione del funzionamento**
- **Danneggiamento di dati/informazioni/programmi**

□ Pena da 1 a 5 anni.

□ Anche **eventi non voluti** fanno scattare l'aggravante, salvo concorso con **art. 635-bis/quater c.p.** (danneggiamento informatico doloso).

□ **Comma 3 – Accesso a sistemi di interesse pubblico**

Sistemi relativi a:

- Difesa
- Ordine pubblico
- Sicurezza pubblica
- Sanità
- Protezione civile

□ Pena:

- da 1 a 5 anni (per accesso semplice)
 - da 3 a 8 anni (in caso di aggravanti di cui al comma 2)
-

Limiti di applicazione: quando NON si configura il reato?

- Il sistema **non è protetto da misure di sicurezza**: manca uno degli elementi costitutivi.
 - Il soggetto è **legittimato all'accesso e non supera i limiti autorizzati**.
 - Il sistema è preposto **solo all'erogazione di beni o servizi automatici** (es. distributori, parchimetri), **senza gestione di dati sensibili**.
-

In sintesi: struttura e natura del reato

Elemento	Dettaglio	
Condotte	Introduzione abusiva o permanenza non autorizzata	
Sistema tutelato	Informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza	
Beni giuridici	Domicilio digitale, integrità tecnica, riservatezza dei dati	
Natura del reato	Reato di pericolo, consumato anche senza danno effettivo	
Aggravanti principali	1. Abuso da parte dell'operatore di sistema; 2. Danno al sistema o ai dati; 3. Accesso a sistemi pubblici sensibili	

Conclusione

Il reato di accesso abusivo è **la chiave di volta della protezione penale dell'informatica**. Esso afferma un principio fondamentale: **il sistema informatico è uno spazio giuridicamente protetto**, come lo è l'abitazione.

In un mondo in cui **la proprietà digitale è spesso più rilevante di quella fisica**, questa norma assicura che **il semplice ingresso non autorizzato sia già un'offesa**.

Unità Didattica 1 – L’incriminazione dell’accesso abusivo

Lezione 3 - Il reato di diffusione di codici di accesso: art. 615-quater c.p.

Art. 615-quater c.p.

“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, **abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso a un sistema informatico o telematico** protetto da misure di sicurezza, o comunque **fornisce indicazioni o istruzioni idonee** al predetto scopo, è punito con la reclusione fino a 1 anno e con la multa fino a euro 5.164.”

□ È un **reato autonomo, tipicamente “prodromico”**: serve a reprimere l’attività **preliminare** alla commissione di un accesso abusivo, cioè la **creazione, acquisizione o diffusione dei mezzi d’accesso**.

La logica del reato: pericolo indiretto

Il reato si fonda sulla logica del **reato di pericolo indiretto**:

- Non punisce un danno reale, né un pericolo diretto.
 - Punisce **il pericolo che un altro reato di pericolo venga commesso** (cioè l’accesso abusivo).
- In sostanza, si teme che chi diffonde codici **possa favorire**:
- un accesso abusivo (art. 615-ter),
 - o un’ulteriore diffusione illecita.
-

Questioni di legittimità costituzionale: il principio di proporzione

La prof. evidenzia un **problema centrale**:

La sproporzione tra la condotta punita e il bene giuridico tutelato.

□ La norma punisce una **fase preparatoria, a distanza dall’evento lesivo**, con pene **penalmente significative**.

Ci si chiede:

- È legittimo punire la **mera fornitura di istruzioni tecniche**?
- È proporzionato punire chi **riproduce un codice d’accesso** senza averlo ancora usato?

Secondo parte della dottrina, questa norma rischia di:

- **colpire in modo eccessivo condotte marginali,**
 - **coinvolgere beni non fondamentali per la collettività,**
 - **creare zone grigie tra illecito penale e illecito tecnico o civile.**
-

Le condotte punite

a) Procurarsi codici d'accesso

- Condotta attiva e personale (es. cracking, sniffing di pacchetti, reverse engineering)

b) Riprodurre

- Clonare, duplicare, copiare chiavi, password, badge digitali

c) Diffondere

- Trasmettere pubblicamente (es. forum, siti, canali Telegram)

d) Comunicare

- Condivisione diretta a **soggetti determinati**

e) Consegnare

- Materiale fisico o digitale: chiavi hardware, token USB, smartcard, badge

f) Fornire indicazioni o istruzioni

- Pubblicazione di **guide, tutorial, exploit documentati** per ottenere accessi abusivi
-

La questione della “detenzione”

La **rubrica** dell'articolo menziona anche la “detenzione”, ma:

! La detenzione in sé non è prevista nel testo dell'articolo.

□ Tuttavia, **la detenzione di codici può essere indizio di una precedente condotta illecita** (es. procurarseli o riceverli), ma **non è autonomamente punibile** in assenza di altre evidenze.

Sistemi informatici tutelati: gli stessi dell'art. 615-ter

Oggetto della tutela	Sistemi rilevanti
Domicilio digitale / integrità	Tutti i sistemi protetti
Riservatezza	Solo quelli che gestiscono dati personali/sensibili

✗ Sistemi meramente meccanici (distributori automatici, erogatori fisici) **non sono protetti** da questa norma.

In sintesi

Elemento	Dettaglio	
Condotte punite	Procurarsi, diffondere, comunicare, consegnare, istruire sui codici d'accesso	
Finalità richiesta	Procurare profitto o arrecare danno (dolo specifico)	
Bene tutelato	Sicurezza e riservatezza dell'accesso ai sistemi informatici	
Tipo di reato	Di pericolo indiretto, fortemente anticipato rispetto alla lesione	
Criticità costituzionale	Possibile sproporzione tra condotta e danno astratto, secondo il principio di legalità	

Conclusione

Il reato di cui all'art. 615-quater c.p. rappresenta **una misura di prevenzione penale estremamente anticipata**, volta a **impedire l'organizzazione o la strumentazione dell'accesso abusivo**.

- ☐ Tuttavia, **il suo uso deve essere prudente**, per evitare che il diritto penale venga impiegato **come strumento di controllo generalizzato del sapere tecnico**.

È uno dei pochi casi in cui **punire chi sa** può avvicinarsi pericolosamente a **punire chi potrebbe fare**, ma non ha (ancora) fatto nulla.

Unità Didattica 1 – L’incriminazione dell’accesso abusivo

Lezione 4 - Giurisprudenza su accesso abusivo e diffusione di codici: casistiche critiche

Cassazione e Tribunali: una progressiva definizione del “domicilio informatico”

La lezione ruota attorno a un punto giuridico centrale: **cosa significa davvero accedere abusivamente a un sistema informatico?** Quali caratteristiche deve avere il sistema per essere tutelato? E quali condotte integrano effettivamente il reato?

- ☐ Per rispondere, Pecorella propone una selezione **di decisioni chiave**, che disegnano **il perimetro interpretativo dell’art. 615-ter c.p.**.
-

T. Torino, 4 dicembre 1997 – Accesso, duplicazione, “presa di conoscenza”

L’imputato accede a un sistema informatico e **duplica dati** (senza cancellarli).

Decisione:

“La sottrazione dei dati, anche solo mediante duplicazione, è una **forma di ‘presa di conoscenza’** che realizza lo scopo dell’intrusione abusiva.”

- ☐ La corte estende l’idea di “accesso” a **qualsiasi interazione significativa**, anche **senza danno apparente**, sulla base dell’analogia col concetto di **violazione del domicilio fisico**.
-

T. Torino, 4 dicembre 1997 (seconda parte) – Cos’è una misura di sicurezza?

“È sufficiente **qualsiasi elemento che renda palese la volontà del titolare di escludere altri.**”

- ☐ Anche **misure minime o non tecnologiche** (serrature, rete interna riservata, divisione dei privilegi di accesso) **possono costituire “protezione” giuridicamente rilevante.**
-

Cass. 7 novembre 2000 – La legittimazione all'accesso

“Anche senza protezione informatica, **chi accede senza titolo ad un sistema riservato commette il reato.**”

- ☐ Qui emerge il principio secondo cui **non è necessario un firewall o una password**, basta che vi sia **una selezione implicita o esplicita degli utenti legittimati**.
-

Cass. 4 ottobre 1999 – Doppio reato: 615-ter + 640-ter

Accesso abusivo a una rete telefonica interna Telecom per effettuare **chiamate internazionali gratuite**.

- ☐ La Cassazione conferma la **possibilità di concorso formale** tra:
 - accesso abusivo (violazione del domicilio informatico),
 - frode informatica (manipolazione del sistema per ottenere profitto).
 - ☐ Il “domicilio informatico” è qui considerato **spazio personale protetto, anche se patrimoniale**.
-

G.i.p. Roma, 4 aprile 2000 – Il sistema RAI non è “protetto”

Un soggetto sostituisce un file audio (“radiogiornale”) accessibile via internet con uno contenente **critiche alla Microsoft**.

- ☐ Il giudice **esclude il reato aggravato** perché **non risultano provate misure di sicurezza efficaci a protezione del sistema**.
 - ! Il principio: **la semplice accessibilità online può escludere la protezione giuridica**, a meno che **non vi siano meccanismi di autenticazione o restrizione d'accesso**.
-

T. Gorizia, 19 febbraio 2003 – Abuso anche senza effrazione

“L'accesso abusivo può configurarsi **anche senza aggiramento tecnico delle misure**, se emergono altri elementi di illiceità.”

- ☐ Si valorizza:
 - la **natura dell'accesso** (curiosità vs. finalità lesiva),
 - la **funzione del sistema** (pubblico, riservato, commerciale),

- le **attribuzioni del soggetto** (es. dipendente che supera le proprie funzioni).

□ Criterio interpretativo flessibile ma **centrato sulla volontà del titolare di escludere**.

T. Rovereto, 2 dicembre 2003 – Il “domicilio informatico” come nuova forma di riservatezza

“Il bene protetto è la **riservatezza informatica**, intesa come **diritto all’indisturbata fruizione** del proprio ambiente digitale.”

□ La lezione ribadita è chiara: **non serve danneggiare o impossessarsi di nulla**. Il semplice **ingresso non autorizzato è già offensivo**, come lo è l’entrare in casa altrui.

T. Bologna, 22 dicembre 2005 – Virus e accesso abusivo

Introduzione in sistema informatico altrui tramite **programma virus**, con sostituzione di file.

- Anche se l’autore **non interagisce direttamente con i dati**, l’introduzione è:
- **abusiva** (perché aggira il diritto di esclusione),
 - **offensiva** (perché volta a manipolare il contenuto, anche se solo informativo).
-

Cass. 2 luglio 1998 (caso Nebbia) – Pic-card e art. 615-quater

□ L’art. 615-quater si **applica anche alle “pic-card”** (schede informatiche che consentono accesso a servizi criptati come la TV satellitare).

Cass. 16 aprile 2003 – No al 615-quater per decoder TV

□ Il **possesso di smart-card o decoder satellitari non autorizzati non integra il reato di diffusione di codici d’accesso**.

□ Perché? Perché **non si accede a un domicilio informatico protetto**, ma si aggirano **servizi a pagamento** → sanzione **solo amministrativa o legata al diritto d’autore**, non penale.